

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 22 november 2021

Opgave 1 (10 punten)

- 4p 1) De essentie van het renpaardenarrest: de door een vennootschap gemaakte kosten ontberen slechts dan een zakelijk karakter **(2p)** indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder **(2p)**.
- 3p 2) De Rolls-Royce staat terecht op de balans van de BV **(1p)** op grond van art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969 **(2p)**.
- 3p 3) Correctieboekings Sanders Computers BV:
 Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 30.000
 Aan kosten € 30.000
Voor een volledig juiste journaalpost (3p).

Opgave 2 (20 punten)

20p 4)

Fiscaal eindvermogen	5.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 4.500.000	

a. Vermogensvoortgang	+ 1.250.000	(2p)
b. Kapitaalrugbetaling is geen fiscale winst	+ 150.000	(2p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	(2p)
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	(2p)
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 75.000	(2p)
f. Onttrekking vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 13.000	(2p)
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+10.924	(2p)
h. Onttrekking aan de HIR bijtellen	+ 400.000	(2p)
i. Liquidatieverlies is aftrekbaar (art. 13d, lid 1/2, Wet Vpb 1969)	-/- 50.000	(2p)
j. Verrekening voorvoegingsverlies tot eigen bijdrage aan de winst	-/- 375.000	(2p)

Belastbaar bedrag	+ 1.333.924	
	=====	

Per onderdeel 1 punt voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag en 1 punt voor de motivering.

Opgave 3 (13 punten)

- 3p 5) Von Rimmelhof Deutschland GmbH wordt buitenlands belastingplichtige **(1p)** in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 **(2p)** (voor de VI-winsten).
- 3p 6) Von Rimmelhof Niederlande GmbH is binnenlands belastingplichtig **(1p)** op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 **(2p)**.
- 3p 7) Omdat Von Rimmelhof BV is opgericht naar Nederlands recht **(1p)** is zij fictief binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 4, Wet Vpb 1969 **(2p)**.
- 4p 8) Von Rimmelhof Pensioen BV is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 **(2p)** jo art. 5, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969 en art. 5, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969 **(2p)**.

Opgave 4 (23 punten)

- 2p 9) Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- 4p 10) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar **(1p)** of er is géén looptijd overeengekomen **(1p)**;
De rentevergoeding is winstafhankelijk **(1p)**;
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie **(1p)**.
- 3p 11) De schijnlening **(1p)**, de bodemloze put lening **(2p)**.
- 6p 12) Correctieboeking Von Rimmelhof Holding BV:
Rentekosten € 100.000
Aan ontvangen deelnemingsdividend € 100.000
(Per volledig juiste journaalpost **(2p)**)
- Von Rimmelhof Holding BV ontvangt het dividend onbelast onder de deelnemingsvrijstelling art. 13, lid 1, Wet Vpb **(1p)**.
- Correctieboeking Von Rimmelhof Fashion BV:
Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 100.000
Aan rente opbrengst € 100.000
(Per volledig juiste journaalpost **(2p)**)
- De uitdeling van Von Rimmelhof Fashion BV is niet aftrekbaar op grond van art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 **(1p)**.
- 4p 13) Correctieboeking Von Rimmelhof Holding BV:
Deelneming Von Rimmelhof Duft BV € 1.000.000
Aan vordering Von Rimmelhof Duft BV € 1.000.000
(Per volledig juiste journaalpost **(2p)**)
- (Von Rimmelhof Holding heeft een bodemloze putlening verstrekt aan Von Rimmelhof Duft BV).
- Correctieboeking Von Rimmelhof Duft BV:
Schuld aan Von Rimmelhof Holding BV € 1.000.000
Aan informeel kapitaal € 1.000.000
(Per volledig juiste journaalpost **(2p)**)
- 4p 14) De vergoeding wordt voor Von Rimmelhof Duft BV aangemerkt als een dividenduitkering die niet aftrekbaar is (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) **(2p)** en de ontvangst van de vergoeding door Von Rimmelhof Holding BV wordt aangemerkt als een onbelast deelnemingsdividend (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) **(2p)**.

Opgave 5 (24 punten)

- 8p 15) De 2 varianten fiscale eenheid 'Papillon-style' zijn:
1. De moeder – kleindochtervariant, waarbij de moedermaatschappij en de kleindochter in Nederland zijn gevestigd **(1p)** en waarbij de aandelen in de kleindochter worden gehouden door een vennootschap (tussenmaatschappij) die in de EU/EER is gevestigd **(1p)**; art. 15, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 **(1p)** en overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969 **(1p)**.
2. De zustervariant, waarbij de topmaatschappij is (en eventueel tussenmaatschappijen is/zijn) gevestigd in de EU/EER **(1p)** die aandelen houdt in de zustermaatschappijen die zijn gevestigd in Nederland **(1p)**. Eisen: art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 **(1p)** (art. 15, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969 **(1p)**.
- 2p 16) Geen fiscale gevolgen omdat het een transactie is binnen fiscale eenheid.
- 4p 17) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar **(2p)**. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid valt **(2p)**.
- 2p 18) Art. 15ae Wet Vpb 1969 **(1p)** en art. 12 Besluit fiscale eenheid 2003 **(1p)**.

8p 19) Belastbaar bedrag 2020 bedraagt € 50.000.

(bedragen x € 1.000)					
Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2019	- 260	- 25	+ 250	+ 90	n.v.t
2020	+ 300	+ 100	- 150	+ 50	+ 300
2020	+ 300	+ 100	- 100	0	+ 300 (1 ^e saldering) (2p)
2020	+ 225	+ 75	0	0	+ 300 (2 ^e saldering) (2p)
	-----	-----	-----	-----	-----
	- 225	- 25	0	0	- 250 (voorvoegingsverlies verrekening) (4p)
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	+ 50	0	0	+ 50
	=====	=====	=====	=====	=====

Opgave 6 (10 punten)

- 6p. 20) Eisen gefaciliteerde bedrijfsfusie (art. 14, lid 1, Wet Vpb 1969):
1. Overdracht van een gehele onderneming of zelfstandig onderdeel van een onderneming **(2p)**;
 2. aan een ander lichaam dat belastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt (overnemer) **(2p)**;
 3. tegen uitreiking van aandelen in de overnemer **(2p)**.
- 4p. 21) Ingeval is voldaan aan de cumulatieve vereisten van art. 14, lid 1, Wet Vpb 1969 hoeft geen verzoek te worden ingediend voor de bedrijfsfusie **(2p)**. Indien niet is voldaan aan een van voornoemde vereisten kan op verzoek een bedrijfsfusie worden aangevraagd (art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969) onder door de inspecteur te stellen nadere voorwaarden **(2p)**.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2021.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.